

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 575 - 577/2537 บริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด โจทก์
สำนักงานประกันสังคม จำเลย
นายสุจินต์ หลีสกุล ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าอุทธรณ์โจทก์เป็นอุทธรณ์ใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงานมาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 5.1 ที่ว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องโรคที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน ไม่ใช่กฎหมายที่ศาลรู้เอง คู่ความต้องนำสืบถึงความมี
อยู่หรือไม่ของกฎหมายดังกล่าว และอุทธรณ์ข้อ 5.2 ถึง 5.5 โจทก์อุทธรณ์ว่าข้อเท็จ
จริงที่ศาลรับฟังนั้นไม่มีอยู่จริงและไม่อยู่ในสำนวนการพิจารณาคดี เป็นปัญหาข้อ
กฎหมายทั้งสิ้นโปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 161)

คดีทั้งสามสำนวน ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้พิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน

โจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงิน
ทดแทนและมติของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนที่วินิจฉัยและมีมติว่า ลูกจ้าง
ของโจทก์ทั้งยี่สิบสามคนได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ทำงาน

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 98)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 99)

คำสั่ง

โจทก์อุทธรณ์ข้อ 5.1 ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโรคบิสซิโนซิส เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องโรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน โดยเป็นโรคของระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้แรงงานในโรงงานทอผ้าและสิ่งทอต่าง ๆ ซึ่งประกาศ ดังกล่าวไม่ใช่กฎหมายที่ศาลจะรู้เอง คู่ความต้องนำสืบถึงความมีอยู่หรือไม่ของกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนนั้น อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมาจึงเป็นอุทธรณ์ได้เถียงข้อเท็จจริง และอุทธรณ์ข้อ 5.2 ถึงข้อ 5.5 โจทก์อุทธรณ์สรุปว่า ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังไม่มีอยู่ในสำนวนนั้น ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยถึงคำพยานเบิกความของพยานจำเลย ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ตรวจลูกจ้างคนงานของโจทก์ฟังประกอบกับเอกสารเวชระเบียนของโรงพยาบาล ประวัติผู้ป่วยและใบรับรองแพทย์ และฟังว่าลูกจ้างของโจทก์ทั้งยี่สิบสามคนตามฟ้องป่วยเป็นโรคบิสซิโนซิส จึงเป็นการวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนอุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์โจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์ข้อ 5.1 ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโรคบิสซิโนซิส เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องโรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน โดยเป็นโรคของระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้แรงงานในโรงงานทอผ้าและสิ่งทอต่าง ๆ ซึ่งประกาศ ดังกล่าวไม่ใช่กฎหมายที่ศาลจะรู้เอง คู่ความต้องนำสืบถึงความมีอยู่หรือไม่ของกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนนั้น อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมาจึงเป็นอุทธรณ์ได้เพียงข้อเท็จจริง และอุทธรณ์ข้อ 5.2 ถึงข้อ 5.5 โจทก์อุทธรณ์สรุปว่า ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังไม่มีอยู่ในสำนวนนั้น ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยถึงคำพยานเบิกความของพยานจำเลย ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ตรวจลูกจ้างคนงานของโจทก์ฟังประกอบกับเอกสารเวชระเบียนของโรงพยาบาล ประวัติผู้ป่วยและใบรับรองแพทย์ และฟังว่าลูกจ้างของโจทก์ทั้งยี่สิบสามคนตามฟ้องป่วยเป็นโรคบิสซิโนซิส จึงเป็นการวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนอุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์โจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-พรชัย สมรรถเวช-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ